

1504143-67.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344724/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 22028970 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2344724 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504143-67.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504143-67.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344724/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 22028970 -

DEL.POL.BERTIOGA, 2344724 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de GABRIEL VYNICIUS DOS SANTOS e CARLOS ALEXANDRE DE LIMA na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput da Lei 11.343.2006. Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva dos acusados em 19 de dezembro de 2021 (fls. 79/81).

Oferecida a denúncia, foi apresentada Defesa prévia às fls. 182/185

A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2022 (fls. 186/188), ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado, tendo as partes de manifestado oralmente, conforme termo de audiência.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade delitativa restou demonstrada por: a) auto de prisão em flagrante (fl. 05); b) boletim de ocorrência (fls. 14/16); c) auto de constatação (fls. 21/22); c) auto de exibição e apreensão (fls. 23/24); d) laudo toxicológico (fls. 155/157).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Roberto da Silva de Sousa declarou que: naquela ocasião desencadearam uma ação policial na região, que é conhecida pela venda de drogas. Desembarcou da viatura com os policiais. Os três estavam sentados em uma cadeira em volta de uma fogueira. Quando os abordaram um deles estava com um dinheiro na mão e o arremessou na direção do mato. Os outros dois não esboçaram reação. Encontraram entorpecentes com dois deles. O terceiro, que era o indivíduo chamado Lucas, alegou que era o gerente responsável pela distribuição de drogas na região. Era a Rua Deputado Emílio Justo. O Carlos estava com uma mochila com cocaína e maconha embaladas em diversos pinos. O outro estava com maconha, oitenta e cinco porções, além de R\$ 28,00.

A testemunha Irio Sadokan MatIELLO declarou que: estava em patrulhamento no bairro Boraceia. No final da Rua Emílio Justo existe uma biqueira. Avistaram três indivíduos, que não perceberam a aproximação. Estava o Lucas, o Gabriel e o Carlos. O Lucas se identificou como gerente do tráfico. Antes da abordagem o Gabriel, que estava com dinheiro na mão, arremessou na área de mata. Foram encontradas drogas com eles. Foram todos levados para o DP. Os três foram encaminhados ao DP.

Em seu interrogatório, GABRIEL VYNICIUS DOS SANTOS declarou que: tem 23 anos.

Casado. Uma filha menor. Trabalha com pinturas e reparos automotivos. São falsos. É de Mogi das Cruzes. Não tem coerência sair de Mogi para vender drogas em um lugar que não conhece. Não estava com nada disso. Desceu para ver a filha. Ficou um tempo preso. Foi na Boraceia para ver a filha. Passou para comprar entorpecente. Estava uma fila. Estava realmente o Lucas, que falava que era gerente. Não o conhece. Quando chegou o declarante, os policiais chegaram. Não foram eles que fizeram a abordagem. Foi abordado por policiais civis. Um policial era um moreninho e outro era um branco. Fizeram o declarante deitar de cabeça no chão. Alguns correram. Falou a verdade. Disse que estava visitando a filha. Foi colocado de lado. Dispensou o dinheiro. Viu o Carlos na fila, mas não o conhece. Vi que os entorpecentes estavam em uma bolsa. Não havia fogueira na situação. Se estivesse vendendo, iria falar que estaria para pegar uma mínima.

Em seu interrogatório, CARLOS ALEXANDRE DE LIMA declarou que: 32 anos. União estável. Três filhas menores. Ajudante. Naquele dia estava no condomínio moradia da Praia. Foi no local, que era ponto de tráfico. Foi pegar uma droga para consumir. No momento em que estava na fila, os policiais chegaram e os traficantes correram. Não estava com o documento, tendo declarado que tinha passagens. Passou a matrícula, tendo os policiais dito que estava foragido. Foi abordado por uns policiais a paisana, que chamaram a militar. Ficaram com os militares. Perguntaram novamente se tinha passagem. Não conhecia o Gabriel, que estava na fila. Ele chegou e perguntou sobre a fila. O rapaz com as drogas correu. Não viu onde estava as drogas, já que havia pessoas na frente.

Respeitado o entendimento da Doutrina Defesa, observo que os acusados foram flagrados trazendo consigo os entorpecentes indicados na inicial. A tese de que ambos

estariam no local para a aquisição de drogas é afastada pela versão apresentada pelas testemunhas. De mais a mais, não se demonstrou, observado o artigo 156, caput do Código de Processo Penal, a existência de uma equipe de policiais civis responsáveis pela abordagem. Há, portanto, prova robusta para a condenação. Passo à dosimetria da pena.

GABRIEL VYNICIUS DOS SANTOS

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 67/68 demonstra a reincidência, o que será apreciado na segunda fase. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável. Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, observo que o laudo pericial denota que os entorpecentes tinham 420,5g + 0,8g + 5,7g + 0,3g de peso líquido, quantidade inferior a 500g, parâmetro utilizado por este Juízo para aferição de grande quantidade. Não pesa em desfavor do acusado, do mesmo modo, a natureza das drogas. Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Demonstrada a reincidência (processos 0014262-65.2019.8.26.0041), agravo a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343.2006, diante da reincidência.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o fechado, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

CARLOS ALEXANDRE DE LIMA

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 69/70 (0025692-19.2016.8.26.0041) demonstra os maus antecedentes. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável. Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, observo que o laudo pericial denota que os entorpecentes tinham 420,5g + 0,8g + 5,7g + 0,3g de peso líquido, quantidade inferior a 500g, parâmetro utilizado por este Juízo para aferição de grande quantidade. Não pesa em desfavor do acusado, do mesmo modo, a natureza das drogas. Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343.2006, diante dos maus antecedentes, requisito expressamente exigido pela redutora.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício.

Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o fechado, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR GABRIEL VYNICIUS DOS SANTOS ao cumprimento de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006; bem como para CONDENAR CARLOS ALEXANDRE DE LIMA ao cumprimento de 5 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 563 dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Não obstante o encerramento da fase instrutória, ainda permanecem presentes os requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Em especial, pesa em desfavor dos réus a variedade de drogas, bem como a sua prisão em contexto de abastecimento de ponto de venda de drogas. Há, portanto, prognóstico negativo em caso de eventual libertação, demandando a manutenção da prisão preventiva para preservação da ordem pública. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra, expedindo-se guia de recolhimento provisória.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II), sem prejuízo de determinada a sua destruição do simulacro, conforme seja constatada ou não a sua prestabilidade, tudo na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA